



Análisis de experiencia comparada sobre programas de protección para hijos de personas privadas de libertad en relación al caso del Programa Abriendo Caminos de Chile

Durán, Diego¹

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historial:

Recibido: 17 de enero de 2026

Aceptado: 13 de febrero de 2026

Publicado: 18 de febrero de 2026

Área temática:

Ciencias Sociales y Políticas Públicas

ISSN: 3087-2839

Sitio web:

www.revistacienciasestudiantes.com

Tipo de artículo:

Artículo Original



Licencia Creative Commons

Atribución 4.0 Internacional

Resumen

El artículo analiza comparativamente, durante el periodo comprendido entre finales del siglo XX y 2016, las políticas y programas de protección dirigidos a niños, niñas y adolescentes (NNA) hijos de personas privadas de libertad, contextualizando la problemática a nivel internacional y profundizando en el caso chileno del Programa Abriendo Caminos. Se sostiene que estos menores constituyen “víctimas invisibles” del sistema penal, ya que enfrentan estigmatización, quiebre de vínculos afectivos, dificultades emocionales, educativas y socioeconómicas, pese a no haber cometido delito alguno.

El texto revisa experiencias en América Latina, América Anglosajona y Europa, evidenciando enfoques diversos: desde transferencias monetarias condicionadas (Brasil), programas integrales de derechos (Ecuador), iniciativas de convivencia y fortalecimiento del vínculo parental (Uruguay, Canadá, Dinamarca, Noruega), hasta modelos basados principalmente en organizaciones no gubernamentales (Reino Unido). Estas experiencias muestran distintos grados de integralidad, cobertura y rol del Estado.

En el caso chileno, se examina el Programa Abriendo Caminos, destacando su enfoque comunitario, su carácter de alianza público-privada y sus componentes de apoyo psicosocial, tutorías educativas, articulación con redes públicas y servicios especializados. Durante el periodo analizado, el programa había beneficiado a miles de NNA y constituía una referencia regional; sin embargo, presentaba limitaciones, como la escasa consideración del apoyo socioeconómico, la débil articulación con Gendarmería y la falta de seguimiento posterior. Finalmente, se enfatiza la necesidad de políticas integrales y sostenidas, basadas en buenas prácticas internacionales, para garantizar efectivamente los derechos de estos menores.

Palabras clave: Personas privadas de libertad, programas de protección, hijos de personas privadas de libertad y experiencia comparada.

Abstract

This article provides a comparative analysis, covering the period from the late 20th century to 2016, of policies and protection programs aimed at children and adolescents of incarcerated parents, examining international experiences and focusing specifically on the Chilean program Abriendo Caminos. It argues that these children constitute the “invisible victims” of the penal system, as they face stigma, disrupted emotional bonds, and significant cognitive, emotional, educational, and socioeconomic challenges, despite having committed no offense themselves.

The study reviews experiences from Latin America, Anglo-American countries, and Europe, revealing diverse policy approaches. These range from conditional cash transfer schemes addressing economic vulnerability (Brazil), comprehensive rights-based national plans (Ecuador), and initiatives focused on maintaining and strengthening parent-child relationships (Uruguay, Canada, Denmark, and Norway), to models largely implemented by non-governmental organizations (United Kingdom). The comparison highlights differing levels of state involvement, program integration, and long-term sustainability.

The Chilean case of Abriendo Caminos is analyzed in depth, emphasizing its community-based approach, its public-private partnership model, and its core components: psychosocial support for caregivers, educational tutoring for children and adolescents, linkage with public service networks, and access to specialized services. During the studied period, the program had reached thousands of beneficiaries and represented an important regional reference; however, it had notable limitations, including insufficient socioeconomic support, weak coordination with the prison system, and limited post-intervention follow-up. Overall, the article stresses the need for comprehensive, long-term, and intersectoral public policies, informed by international best practices, to effectively safeguard the rights and well-being of children of incarcerated parents.

Keywords: Incarcerated individuals, protection programs, children of incarcerated individuals, comparative experience.

1. Esudiante Doctorado en Administración BIU University, diego.duran.t92@gmail.com

1 Introducción

Durante el periodo de estudio, existía poca preocupación por parte de las autoridades y el sistema judicial, de velar por el interés de los menores de edad cuyos progenitores (madre y/o padre) se encontraban privados de libertad, tal es así que estos niños, niñas y adolescentes (NNA) se habían convertido en “las víctimas invisibles del delito y del sistema penal”. No han cometido ningún delito y, sin embargo, sufren el estigma de la criminalidad. “Sus derechos de crianza se ven afectados tanto por la acción delictiva del progenitor como por la respuesta del Estado en nombre de la justicia” (Comisionado de Escocia para la niñez y la juventud 2012, 1).

El arresto y/o detención de la figura de un adulto significativo, para un menor lleva consigo una serie de consecuencias negativas para el desarrollo cognitivo y emocional de los NNA, como “trauma, ansiedad, culpa, vergüenza y miedo” (Simmons 2000, 5), en esa línea podemos señalar que:

1. Estudios realizados por el Consejo de Criminalidad y Delincuencia de los Estados Unidos durante los años 90, establecieron sobre la base de una muestra de treinta y seis menores de dieciséis años, hijos de padres encarcelados, que el 75% tenía algún problema severo de conducta o desarrollo, los cuales se distribuían de la siguiente forma.

Table 1: Problemas de los niños identificados por sus cuidadores.

Fenómeno conductual	Porcentaje
Aprendizaje/ Escuela	28,8
Salud/ salud mental	3,0
Conductual	27,3
Embarazo adolescente	1,5
Alcohol o drogas	3,0
Otros	10,6

Fuente: (Consejo de Criminalidad y Delincuencia 1993, 31)

2. Las relaciones de vínculo entre padres e hijos se ven profundamente afectadas, ya que “en la medida que también separa a la PPL del rol de padre, del entorno familiar (contaminante o no) y por tanto de sus hijos/as y también se le priva de los actos propios de sus responsabilidades de padre” (Garibotto, Techera, and Urreta 2012, 67).
3. Según Johnson and Waldfogel (2002), estos menores en general son mayormente susceptibles de que tengan que ser acogidos por instituciones de protección infantiles gubernamentales, las cuales no siempre ofrecen las mejores condiciones de desarrollo personal, humano y material para estos NNA. Esto en consideración, de factores tales como: la insuficiencia presupuestaria estructural (lo cual afecta de sobremanera la posibilidad de desarrollar una labor adecuada) y el ambiente de internación, los cuales pueden ser propicios para una vulneración sistemática de sus derechos fundamentales por parte de agentes del Estado u otros menores.
4. Sobre los cuidadores de estos menores (sea cual sea el vínculo de parentesco o afinidad existente), existe un patrón común, porque “la mayoría de los cuidadores informan que sus recursos financieros son insuficientes para satisfacer los gastos necesarios de los niños a su cuidado” (Bloom and Phillips 1998, 533). Los que además pertenecerían a grupos ampliamente vulnerables, principalmente “los abuelos maternos mayores de 50 años con niveles bajos ingresos” (Bloom and Phillips 1998, 533).
5. Cabe señalar que los efectos de la encarcelación de los adultos significativos, generan impactos sobre los NNA dependiendo de si se trata de reclusiones prolongadas o reiteradas, donde si los menores no cuentan con apoyos especializados, puede “ser devastador para los niños y tienen graves consecuencias sociales, tales como la delincuencia y encarcelamiento intergeneracional” (Simmons 2000, 5).

Cabe señalar que ante la existencia de un ambiente donde el delito es socialmente aceptado, las oportunidades de desarrollo son casi nulas, los contextos familiares débiles y cambiantes y las redes de protección de los organismos públicos casi inexistentes, la posibilidad de que estos menores sean víctimas de vulneración reiterada de sus derechos básicos, manifiesten conductas psicológicas y/o capacidades personales escasamente desarrolladas y que afecten a su bienestar y/o que repliquen el círculo vicioso de la delincuencia es altamente posible.

En virtud de lo anterior, es que los distintos Estados comenzaron a implementar políticas y planes, que serán de análisis en este texto.

Es preciso declarar que el presente análisis se centra en el periodo examinado entre finales del siglo XX y 2016. Esta delimitación temporal permite contextualizar las políticas y programas en su evolución histórica, sin pretender reflejar actualizaciones posteriores.

2 Experiencia comparada a nivel mundial

En el siguiente apartado se detallarán las experiencias que existen en distintas latitudes del mundo respecto a la generación de programas de protección para NNA hijos de personas privadas de libertad.

2.1 Las experiencias de programas enfocados a hijos de PPL en algunos estados de América Latina

Dentro del contexto latinoamericano, solamente durante las últimas décadas la temática de hijos con padres presos ha sido considerada dentro de la formulación de políticas públicas a nivel nacional. Sin embargo, el desarrollo y las estrategias utilizadas en la región para enfrentar el problema han sido diversas y no estandarizadas. En ese sentido, se van a destacar algunos casos a nivel latinoamericano con experiencias relativas al tratamiento de la problemática (muchas de ellas asociadas a una lógica de buenas prácticas), entre las que se encuentran:

2.1.1 Brasil

Respecto a este Estado, cabe señalar que sus características, se basan fundamentalmente en la integración de transferencias monetarias condicionadas, en beneficio de los menores en cuestión y las familias a cargo de su cuidado, esto debido a que “la ley n° 8213 de 1991, que establece planes de beneficios de la Previsión Social, prevé la asignación de un Auxilio de Reclusión para los hijos/as dependientes legales de los/as encarcelados que al momento de su detención tuvieran un empleo formal por el que aportaran a la seguridad social” (Saavedra et al. 2013, 25).

En ese sentido, la finalidad de dicho beneficio se relaciona directamente con “un aspecto clave del impacto del encarcelamiento de referentes adultos en cuanto a cómo afecta materialmente al núcleo familiar (especialmente a los NNA) la privación de libertad de un/a proveedor/a del hogar” (Saavedra et al. 2013, 26). Lo anterior, también tiene como objetivo disminuir la probabilidad de que los menores de edad deserten del sistema escolar, en virtud de las necesidades socioeconómicas provocadas por la reclusión del “adulto significativo”, disminuyendo de esta forma las cifras de trabajo infantil.

Por otro lado, existen prácticas que pretenden reforzar elementos relacionados con el desarrollo de relaciones adecuadas y saludables entre los NNA y sus progenitores/as privados/as de libertad, las cuales responden a programas “pilotos” en algunos recintos penitenciarios brasileños, “programa Madres no Cárcere, que se desarrolla por medio de la Defensoría Pública del Estado de São Paulo en coordinación con la Pastoral Carcelaria y el Instituto Terra e Cidadania. Este programa cuenta con un equipo de veinte técnicos que hacen el seguimiento de las causas judiciales de las mujeres encarceladas con hijos, brindando asesoramiento jurídico y realizando un diagnóstico, orientación y seguimiento respecto a la situación de sus hijos/as” (Saavedra et al. 2013, 26).

Cabe destacar que, durante el periodo examinado hasta 2013, existían iniciativas legales enfocadas a reforzar los vínculos afectivos entre los NNA y su padre o madre recluidos en algunos recintos penitenciarios brasileños. En esa línea, “el proyecto de ley n° 2785 del año 2011,²³ que altera el Estatuto del Niño/a y Adolescente de Brasil para asegurar la convivencia de NNA con sus padres presos, y para salvaguardar el derecho al ejercicio de la patria potestad de las personas privadas de libertad. Se visualiza la importancia de esta ley en Brasil debido a la estimulación por los jueces de la rápida adopción de los NNA con progenitores presos que no tienen una red familiar de apoyo. De aprobarse, este proyecto sentaría un precedente clave y un proceso replicable en los demás países de la región” (Saavedra et al. 2013, 26).

2.1.2 Uruguay

En el caso del sistema penitenciario uruguayo, debido a la reducida magnitud de la problemática de NNA con padres presos (en términos cuantitativos), en el periodo examinado, no han existido políticas unificadas y consolidadas para la resolución del problema mencionado con anterioridad.

Sin embargo, han existido buenas prácticas dentro del sistema penitenciario uruguayo y que son casos dignos de estudio a nivel internacional. Tal es el caso del establecimiento El Molino, “que funciona desde el año 2010, aloja a mujeres presas con hijos. La instalación de este centro constituyó un importante paso para garantizar los derechos de las mujeres encarceladas con sus hijos/as. Los niños y niñas alojados con sus madres en El Molino asisten a una guardería que funciona bajo la órbita del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), al que asisten otros niños y niñas, aspecto positivo en cuanto a la generación de vínculos extramuros” (Saavedra et al. 2013, 27).

2.1.3 Ecuador

El Estado ecuatoriano es, a nivel latinoamericano quizás aquel que ha desarrollado las políticas más significativas e integrales, en relación con la temática y periodo en cuestión. En ese sentido, resulta fundamental destacar el papel que ha desempeñado el “Plan Nacional de Atención Integral a los niños hijos de padres privados de libertad”², cuyo objetivo es generar políticas para orientar al país en el reconocimiento, respeto y exigibilidad de los Derechos de esta población infantil considerada de “alta vulnerabilidad”.

Dicha política, innovadora a nivel nacional y regional, se sustenta desde un punto de vista metodológico en “[el] diagnóstico, visión y objetivos de 11 temas pertenecientes a cinco áreas: legal, infraestructura, atención integral, familia, formación y capacitación de operadores del sistema penitenciario, sistema de información, comunicación y reacción social y otros aspectos necesarios para garantizar los derechos de los NNA de padres/madres reclusos en recintos penitenciarios y de hombres y mujeres privados de libertad” (Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) 1998, 1).

En ese sentido, dichos ejes programáticos se desagregan en un conjunto de iniciativas, enfocadas en cumplir con el objetivo de la política de estado en cuestión, las cuales se detallan en el siguiente recuadro:

Table 2: Componentes e iniciativas del “Plan Nacional de Atención Integral a los niños hijos de padres privados de libertad” de la República del Ecuador.

Componente	Iniciativa
Área Legal	1. Reformas legales integrales con visión de género. 2. Reglamentos de atención integral a los NNAHPL. 3. Inserciones de NNAHPL. 4. Defensoría Pública.
Infraestructura	1. Plan de recuperación y reconstrucción de los Centros de Rehabilitación Social.
Atención Integral	1. Salud, alimentación y nutrición. 2. Desarrollo psicológico. 3. Educación y cultura. 4. Deportes y recreación.

2. El Plan en cuestión, propone políticas de Estado para enrumbar al país en el reconocimiento, respeto y exigibilidad de los Derechos de esta población infantil de “alto riesgo” así como el cumplimiento de las garantías individuales y derechos humanos de sus padres/ madres privados de libertad y que guardan prisión en los Centros de Rehabilitación Social, CRS.

Componente	Iniciativa
Familia	1. Fortalecimiento de los roles padres–madres e hijos. 2. Fortalecimiento de la Repatriación de valores. 3. Desarrollo de la autoestima. 4. Reestructuración y fortalecimiento de la: • Familia nuclear y ampliada. • Alternativas para los niños con base familiar. • Atención institucional de NNAHPL.
Formación y Capacitación a Operadores del Sistema Penitenciario	1. Capacitación en el área legal. 2. Capacitación en la atención integral a los NNAHPL. 3. Desarrollo de actitudes éticas. 4. Formación para elevar el desempeño del trabajo con niños. 5. Crecimiento personal.
Sistema de Información	1. Recolección, análisis y retroalimentación de la información. 2. Investigación de componentes. 3. Vigilancia y evaluación de proyectos integrales.
Comunicación	1. Socialización del problema: • Medios de comunicación. • Niveles administrativos y técnicos de: MBS, INNFA, DNRS, ILANUD. • Personas e instituciones involucradas en el tema. 2. Campañas difusión sobre los derechos del NNAHPL.
Reacción Social	1. Dimensión al fenómeno delincuencia. 2. Fortalecer la democracia participativa en la elaboración de leyes penales. 3. Establecer compromisos de participación comunitaria para la recuperación de hombres privados de libertad (HPL).

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Social 2010, 63)

2.2 Experiencias de programas enfocados en hijos de PPL en Estados de América Anglosajona

Cabe señalar que, a nivel internacional, las primeras experiencias de programas de intervención de NNA con padres y madres encarcelados se originaron en esta región, principalmente ante los explosivos índices de crecimiento de la población penal desde la segunda mitad del siglo XX. En ese sentido, es importante destacar que, en gran parte, dichos programas han tenido una concepción social importante detrás de la problemática en cuestión, y su desarrollo y visiones no han sido uniformes a través del tiempo, tales son los casos de los siguientes países.

2.2.1 Canadá

En este Estado se desarrollaron políticas que buscaban mantener y potenciar el vínculo entre los padres y sus hijos durante el período de reclusión. Los niños podían permanecer en la cárcel con sus padres los fines de semana y los días festivos hasta cumplir los 12 años.

La estrategia canadiense en esta temática se basa principalmente en que los programas de intervención con la familia mientras el recluso se encuentra condenado, puede constituirse en un carácter preventivo de la conducta delictiva futura, en tanto, el encarcelamiento paterno o materno sería uno más de una serie de acontecimientos vitales negativos que influyen en la vida de estos niños. De este modo, las intervenciones orientadas a fortalecer los recursos familiares –como, por ejemplo, a través del desarrollo de competencias parentales- podrían ser fundamentales como estrategias de prevención del delito, ya sea para potenciar el proceso de reinserción del padre y/o madre, como para prevenir la delincuencia juvenil en el niño.

2.2.2 Estados Unidos de Norteamérica

En este país, el importante aumento de la población penal, tanto masculina como femenina³, derivó en la necesidad de poner especial atención a la realidad de los niños cuyos padres se encuentran privados de libertad. Se ha demostrado que es fundamental fortalecer los lazos familiares, ya que ayuda a la reinserción de las madres y padres encarcelados, además, que el establecimiento de un sistema de protección para los niños, prevendría que estos se encuentren a futuro en la misma condición que sus padres.

En los Estados Unidos “la ley no obliga a la policía a preguntar a los imputados al momento de la detención si tienen hijos, igualmente las unidades penales no realizarían una pesquisa sistemática de esta condición, razón por la cual, se desconoce el número exacto de la población penal que tiene hijos” (Johnson-Peterkin 2003), realidad que da cuenta de la falta de políticas en esta materia.

Es importante decir que, hace más de 20 años, el Congreso estadounidense aprobó la creación del Mentoring Children of Prisoners Programs⁴, un programa que financia proyectos de tutoría para prevenir, a través del fortalecimiento de la seguridad de las familias, conductas de riesgo de los niños cuyos padres se encuentran en prisión.

Según Ministerio de Desarrollo Social (2010), el año 2008 se concedieron 58,6 millones de dólares para apoyar 215 programas de mentoría. A través del Mentoring Children of Prisoners Programs, se subvencionan organizaciones comunitarias que proporcionan mentores a los niños y jóvenes de padres encarcelados. Cada programa de tutoría está diseñado para asegurar que los mentores proporcionen a los jóvenes mensajes seguros y saludables, establezcan relaciones de confianza, entreguen orientación adecuada de un modelo positivo de adultos, y oportunidades para una mayor participación en la educación, el servicio cívico, y actividades comunitarias.

Este programa presta servicios, tanto directamente como en colaboración con otros organismos locales, para fortalecer y apoyar a los niños de padres encarcelados y sus familias. Esto incluye la preservación de las familias y la conexión de los niños con sus padres en la cárcel cuando sea apropiado. Además, entrega a los beneficiarios subsidios para los mentores dentro de la familia del niño y de la comunidad a través del reclutamiento, selección, capacitación, monitoreo y evaluación de los usuarios para mantenerse en la intervención, según lo que a continuación se indica:

- **Contratación:** Los beneficiarios están obligados a contratar a un diverso grupo de mentores que se han comprometido a destinar al menos 1 hora por semana con el niño asignado por un período de al menos 1 año.
- **Proyección:** Se estudian los antecedentes penales de los mentores para asegurarse de que no suponen ningún riesgo para la seguridad de los jóvenes.
- **Formación:** Los mentores deben asistir a una orientación y formación en habilidades de tutoría y la práctica de la misma, antes de ser asignados a una persona joven. Además, los beneficiarios de las subvenciones son los responsables de que coincidan en la distribución de un niño por cada mentor adulto adecuado.
- **Seguimiento y evaluación:** Los beneficiarios están obligados a proporcionar apoyo y supervisión de la relación de tutoría para garantizar que los jóvenes reciban el apoyo adecuado y se están beneficiando del mentor. Los resultados para cada

3. Según Bloom and Phillips (1998), Entre 1980 y 1997, el número de reclusos en cárceles y prisiones se triplicó pasando de 0,5 millones a más de 1,7 millones.

4. Política general de programas de mentores para los menores hijos de presos en las distintas cárceles de los Estados Unidos.

uno de los jóvenes participantes son evaluados por factores tales como el rendimiento académico y la prevención de conductas de riesgo.

Por otro lado, las intervenciones educativas, han constituido otra metodología de programas, que han sido implementadas en los Estados Unidos. Se han desarrollado una serie de manuales para padres explicando los derechos y responsabilidades de éstos con sus hijos. En los materiales metodológicos se indica de forma clara y precisa los pasos a seguir si se es arrestado y los conductos regulares por los cuales pasará el niño. Este, idealmente sería dado en adopción transitoria o podría quedar al cuidado de algún familiar o conocido.

Cabe destacar que el modelo estadounidense es uno de los pocos a nivel mundial que cuenta con políticas para padres en prisión, ya que generalmente en las unidades penales se privilegia el desarrollar programas enfocados en las madres. A este respecto, según Rosenberg (2008) se han tomado medidas para mejorar la calidad de las áreas de visita para niños y niñas de padres encarcelados, aunque no cuentan con la infraestructura y facilidades de las cárceles de mujeres, las cuales en su diseño fueron pensadas para estos casos.

2.3 Experiencias de programas enfocados a hijos de PPL en algunos Estados de Europa

A nivel europeo, el tratamiento de la temática en cuestión es bastante diverso. En ese sentido, es importantísimo señalar que a pesar de que instituciones tales como el Comité Europeo para los Hijos de Padres Presos (Eurochips)⁵, para los países de la Unión Europea, han planteado políticas comunes en la materia, estas han sido acogidas de distintas formas, por múltiples naciones. Entre los casos más llamativos y paradigmáticos, que en relación con la problemática podemos citar, podemos nombrar:

2.3.1 Dinamarca

Según Scharff Smith (2015), desde el año 2011 en Dinamarca se han implementado cambios sustanciales, en las políticas relativas a los hijos de padres o madres privados de libertad. En ese sentido, especial papel ha jugado el Consejo de la Infancia y el Instituto Danés de Derechos Humanos, para motivar dichas modificaciones.

En términos legislativos, existe un proyecto de ley en el parlamento danés para incluir la visión de los derechos de los menores, dentro de la política penitenciaria a nivel nacional. En la práctica, se han implementado diversas iniciativas de programas de relacionamiento entre padres o madres detenidos e hijos. Cabe señalar, que una de las buenas prácticas destacadas ha sido el programa “Papás tras las rejas”, el cual se implementa en la cárcel de Vestre (la más poblada de dicho país) y que ha posibilitado una mejora importante en la relación entre progenitores privados de libertad y los infantes.

Por otro lado, se han desarrollado experiencias piloto bastante interesantes, tal el caso del proyecto implementado por un grupo de investigadores (Janne y Jakobsen) en conjunto con el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de Dinamarca⁶, dicho proyecto duró dos años (2010-2011), en dos cárceles de prisión preventiva, una prisión abierta y una cárcel cerrada. Se centró en la introducción de medidas simples y fiables para mejorar el contacto de los niños con sus padres, así como su experiencia al visitar la cárcel. Las actividades llevadas a cabo por los oficiales de los recintos penitenciarios incluyeron la mejora de las instalaciones de visitas y los procedimientos de visita, la organización de eventos amistosos para los niños, la introducción de diferentes medidas para ayudar a los padres encarcelados a lidiar con la paternidad.

Posteriormente, cuando se finalizó el proyecto, el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de Dinamarca continuó las actividades en otras cuatro instalaciones y, en noviembre de 2012, el Gobierno y el Parlamento daneses decidieron replicar el programa a nivel nacional. Por lo tanto, todas las cárceles danesas (prisión preventiva y prisioneros condenados) tienen funcionarios que se preocupan de entregar las mayores comodidades para facilitar la relación entre los reclusos y sus hijos.

2.3.2 Finlandia

A partir del año 2010, a raíz de las enmiendas de la Ley de bienestar de la infancia en el país nórdico, se crearon políticas y prácticas oficiales relativas a los niños que vivían con sus madres en prisión. Bajo esa lógica, se crearon las unidades de

5. Los ejes fundamentales de las recomendaciones de Eurochips (2009), serían: A) Mejorar la acogida al interior de las prisiones, B) Promoción de la comunicación entre el niño y el padre encarcelado, C) Ofrecer a los padres los medios para que puedan ejercer su autoridad y sus responsabilidades, D) Mejorar la competencia de los profesionales, E) Minimizar los efectos de la ruptura de los lazos en el niño

6. Servicio encargado de la administración de cárceles y recintos penitenciarios en el territorio danés.

sala de género neutral, las cuales reemplazaron a las antiguas unidades madre-hijo⁷, lo cual se tradujo en la inclusión de trabajadores de los servicios de bienestar infantil escandinavos dentro de los recintos penitenciarios.

Por otra parte, se estableció la edad de separación entre madre y menor en base a criterios de una comprensión general del desarrollo del niño, ya que el desarrollo y la comprensión lingüística del niño están muy avanzados a la edad de 3 a 4 años.

2.3.3 Inglaterra

En este país se actuó desde distintos frentes respecto a este fenómeno, abordando problemáticas de nivel familiar, principalmente de la relación entre el NNA y su padre y/o madre recluido/a. Sin embargo, a nivel general no cuenta, en el periodo estudiado, con iniciativas relacionadas con la realización de programas de intervención a nivel comunitario, fuera de los recintos penitenciarios.

Las instituciones que desarrollan programas en esta línea son en su mayoría organizaciones no gubernamentales, las que realizan programas o acciones destinadas a reducir el impacto que produce el encarcelamiento de alguno de los padres sobre los niños.

En esta línea, una de las instituciones que cobra relevancia en las acciones desarrolladas con hijos de padres prisioneros, es la Action for Prisoners and Offenders Families (APOF)⁸, la cual es una organización nacional que representa las necesidades de las familias afectadas por el encarcelamiento.

Según Ministerio de Desarrollo Social (2010), sus principales líneas de acción consisten en:

- Minimizar el daño que causa el encarcelamiento de un familiar en los niños y las familias
- Ayudar a las organizaciones a desarrollar servicios de apoyo a las familias de los presos.
- Proporcionar la formación de los servicios de las instituciones miembro y otros profesionales que trabajan con niños, familias y presos.
- Producción de publicaciones y recursos para las familias de los presos, los niños, y para los miembros y profesionales que trabajan con ellos.
- Influir en la política pública a través de proyectos.

Ahora bien, con relación a la generación de programas comunitarios sobre la temática, se han realizado algunas iniciativas interesantes en la temática, tal es el caso del ayuntamiento de Islington⁹. Este proveía servicios que escapaban del ámbito relacional entre NNA y padre/madre, como por ejemplo la entrega de una guía para los abuelos o cuidadores que se encargan de la educación de los hijos de los presos. Este programa entrega apoyo y servicios para garantizar y potenciar el adecuado desarrollo del niño cuyos padres se encuentran en prisión, otorgando información sobre servicios de salud, educación, seguridad, recreación, etc. Sin embargo, es importante señalar que el ayuntamiento no realiza intervenciones como tal, sino que más bien se encarga de proporcionar información relevante y pertinente para la educación de los niños y otorga la información requerida para los distintos servicios sociales que pueden requerirse en materia de salud, educación, entre otros.

A nivel de gobierno central, el Ministerio del Interior ha apoyado una serie de iniciativas de paternidad dirigidas a aumentar el contacto de los presos con sus familias; del mismo modo que las instalaciones destinadas a las visitas han mejorado en los últimos años, lo que indica una intención de potenciar y fortalecer el vínculo de los presos con su círculo cercano de familia, amigos, entre otros. (Rosenberg 2008).

Tal como se ha esbozado antes, en el Reino Unido, la mayor parte de la ayuda que reciben los hijos e hijas de reclusos no la proporciona el gobierno, sino organizaciones sin fines de lucro. A partir de la década de 1960, se empezaron a desarrollar muchos grupos de apoyo y autoayuda. Se crearon redes informales para las familias de los reos que pueden ser una fuente de gran apoyo y un refugio contra las etiquetas sociales, el papel de chivo expiatorio y la victimización impuesta por los medios y la comunidad en general (Rosenberg 2008).

7. Según Scharff Smith (2015), eran unidades de relacionamiento privado entre las madres y sus hijos, se reemplazaron posteriormente por las unidades de sala de género neutral, para incluir a trabajadores de los servicios de menores, con tal de que dicho espacio fuera desarrollado bajo el consejo de profesionales en el área.

8. Es la organización del Reino Unido de miembros para familias de presos y delincuentes y para aquellos que trabajan con ellos.

9. Es un municipio del área norte de la ciudad de Londres.

2.3.4 Noruega

Según Scharff Smith (2015), desde el año 2012 en Noruega se implementaron cambios sustanciales en las políticas relativas a los hijos de padres/madres privados de libertad. En esa lógica, hay que mencionar que se realizó una reforma con relación a la declaración de la política penitenciaria del país, en base a la integración de las políticas de infancia, declarando que “en base del derecho de los niños, los padres recibirán una atención especial durante la implementación del encarcelamiento” (Scharff Smith 2015).

En términos prácticos, esto se tradujo en el desarrollo de prácticas amigables para los menores de edad que residen o visitan los recintos carcelarios, se mejoraron las condiciones de las cárceles, especialmente de las salas de visitas y las zonas para niños en el país escandinavo. En ese sentido, incluso se han implementaron visitas nocturnas, en las cuales los menores pueden pernoctar con su progenitor/a.

Por otro lado, se han implementado en las cárceles programas de orientación parental, en pos de mejorar la relación con sus hijos.

En Noruega se llegó a proponer un proyecto de ley que propondría un marco normativo para mejorar las condiciones de los niños reclusos. Esto podría incluir el registro de si los prisioneros tienen hijos, así como reglas y pautas para cuando la cuestión de los hijos de los prisioneros debería ser tomada en cuenta durante el encarcelamiento de un padre.

3 La experiencia chilena del Programa "Abriendo Caminos"

Este programa social forma parte de la política de protección social y es uno de los cuatro programas de apoyo psicosocial que integran el sistema “Chile Solidario”, surge el año 2009, a raíz de una necesidad social imperante y urgente que hasta el momento los diversos organismos del Estado no habían abordado de forma integral y constituye uno más de los programas centrados en la protección de la primera infancia.

Esta problemática, se relaciona con la existencia de una cantidad de NNA que se encuentran en una situación de separación forzosa por cumplimiento de condena de algunos de los integrantes mayores de su edad (principalmente adultos significativos, sean estos progenitores o no).

A su vez, cabe señalar que forma parte de la política y Subsistema de Seguridades y Oportunidades, consagrado en Ley N° 20.595, el cual, en su artículo cuarto, letra c), señala: “Los menores de edad, cuyo adulto significativo se encuentre privado de libertad. También serán beneficiarios los cuidadores de tales menores”.

Cabe señalar que el Programa “Abriendo Caminos” a diferencia de múltiples iniciativas en materia de trabajo con menores con algún adulto significativo que sean Personas Privadas de Libertad (PPL)¹⁰, se basa en un programa implementado en un ambiente de comunidad donde reside el menor y no dentro de los recintos penales, lo cual se justifica plenamente en la experiencia y estudios internacionales:

La mayoría de estos niños no acuden a la cárcel o prisión y, por lo tanto, nunca recibirán servicios basados en instalaciones correccionales.

Como resultado, las agencias comenzaron a responder a finales de la década de 1980 con el desarrollo de servicios integrales, basados en la comunidad, específicamente para los hijos de padres encarcelados. Estos modelos de servicio generalmente atendían a los niños en las comunidades donde vivían, incluían pocos o ningún servicio en la cárcel/prisión, ofrecían un conjunto focalizado de servicios tanto para los niños como para sus cuidadores, y proporcionaban servicios de apoyo familiar. (Johnston 2012, 94).

Este programa representa una singularidad dentro de la forma en que se ejecutan las distintas políticas sociales gubernamentales, principalmente porque a diferencia de otras iniciativas en las cuales el diseño y ejecución dependen de organismos públicos (organismos centrales y/o municipales). El programa “Abriendo Caminos” es una alianza público-privada, en que el Ministerio de Desarrollo Social es el encargado del diseño del programa y que las entidades privadas (asociadas principalmente a fundaciones, centros de estudios, universidades, etc.) son las encargadas de la ejecución y prestación de los servicios a la población-objetivo determinada.

En este caso la alianza pública-privada responde a principios tales como “(a) respeto y primacía del pueblo; (b) garantía del bienestar social y del desarrollo sostenible; (c) enfoque bottom-up y multidisciplinario; y (d) enfoque endógeno e integrado”

10. Estas iniciativas principalmente son llevadas a cabo por ONG y/o fundaciones de carácter privado y/o religiosos, tales como: Paternitas.

(Ortuño, Rivera, and De Los Ríos-Carmenado 2016, 3).

3.1 Resumen del funcionamiento del programa

Este programa, además, incluye una serie de actores estatales dentro de su formulación, lo cual implica una dependencia intersectorial de diversos sectores gubernamentales, municipales y privados para la materialización del mismo, lo cual se detalla en las siguientes etapas:

1. Se identifica y selecciona la población objetivo a intervenir, la cual es aquella caracterizada por menores entre 0 y 19 años, cuyos adultos significativos se encuentren privados de libertad a lo largo de todo el territorio nacional. Los organismos ejecutores buscan y contactan a los niños y familias en base a una nómina de personas que prepara Gendarmería de Chile (GENCHI)¹¹ a partir de las propias consultas que realizan las unidades de bienestar e inclusive de los propios gendarmes a los reclusos que tengan alguna relación significativa con menores de edad dentro del rango etario señalado y que demuestren o manifiesten su interés en mejorar las condiciones de vida de sus descendientes. Los ejecutores pueden incorporar al programa a todas aquellas familias de las que exista presunción de dicha condición y que no hayan manifestado su voluntad ante organismos de GENCHI, pero que a través de los datos que pueda manejar la institución se pueda comprobar la situación de ser un posible beneficiario. Una condición de elegibilidad adicional es que la familia no se encuentre participando en la etapa de apoyo psicosocial del programa Chile Solidario, lo que es verificado por la Unidad de Información y Proyectos de la Secretaría Ejecutiva de Protección Social, con la información que posee sobre las familias incorporadas y egresadas del Programa Puente.

En este proceso, se desarrolla una de las primeras actividades del programa, tal es que representantes de las entidades ejecutoras se reúnen en recintos carcelarios, con las personas privadas de libertad y que desean que aquellos menores con los que tienen una relación significativa participen del programa en cuestión, informándoles en qué consiste este y motivándolos a refrendar su participación en el mismo.

2. Posteriormente, el equipo ejecutor realiza una visita a cada una de las familias indicadas por las Personas Privadas de Libertad (PPL), en las que viven los NNA. Cabe señalar que este hecho es supervisado por las Secretarías Regionales de Planificación y Coordinación (SERPLAC)¹², y se realizan acciones tales como: presentación del programa, aceptación de la familia a participar en este, verificación de datos proporcionados por la PPL, identificación de otros menores no nombrados en la información expresada por la persona privada de libertad y la identificación del adulto que actuará como responsable del menor ante el programa a lo largo de la intervención.
3. Una vez terminado este proceso, la Secretaría Ejecutiva del Programa (a cargo del Ministerio de Desarrollo Social), determina la aprobación o rechazo de cada una de las intervenciones con familias, dictamen que se basa principalmente en la verificación de las condiciones de aceptabilidad de los NNA en base al cotejo de la información otorgada en primera instancia por la PPL, en relación con los datos recopilados por el equipo ejecutor en su visita a la casa del menor en cuestión.

En algunos casos de intervención, se asignan equipos ejecutores según criterios geográficos de domicilio de los menores y/o de dependencia carcelaria de los reclusos (penal en el que se encuentran apresados), y por ende cada uno de los tutores que realizarán la prestación de servicios de apoyo psicosocial a los NNA y sus familias.

4. En ese sentido, se realiza la presentación de los tutores a cada una de las familias intervenidas, con tal de que puedan acordar frecuencia de visitas al hogar, establecer contactos y detallar algunas actividades con los menores y su núcleo familiar (personas con las cuales viven).
5. Finalizada esta etapa se comienza con la intervención propiamente tal, la cual tiene una duración de aproximadamente 24 meses o en algunos casos hasta que el menor cumpla el plazo fijado como máximo de permanencia etaria (o sea que debe egresar antes de los 19 años, pudiendo ser algunas intervenciones menores al plazo de dos años). Lo que se busca es mejorar las Condiciones Mínimas Iniciales (CMI), con la finalidad de generar un “mejoramiento de su estándar de vida y,

11. Es la institución penitenciaria de Chile encargada del orden, seguridad, reinserción social, cumplimiento de condenas en las prisiones y el resguardo de los Tribunales de Justicia.

12. Organismo asesor y de Secretaría Técnica del Intendente Regional y del Consejo Regional de Desarrollo.

por lo mismo, la provisión de apoyo psicosocial para crear y/o restituir las capacidades de funcionamiento básico de las familias” (Calderón 2015, 41).

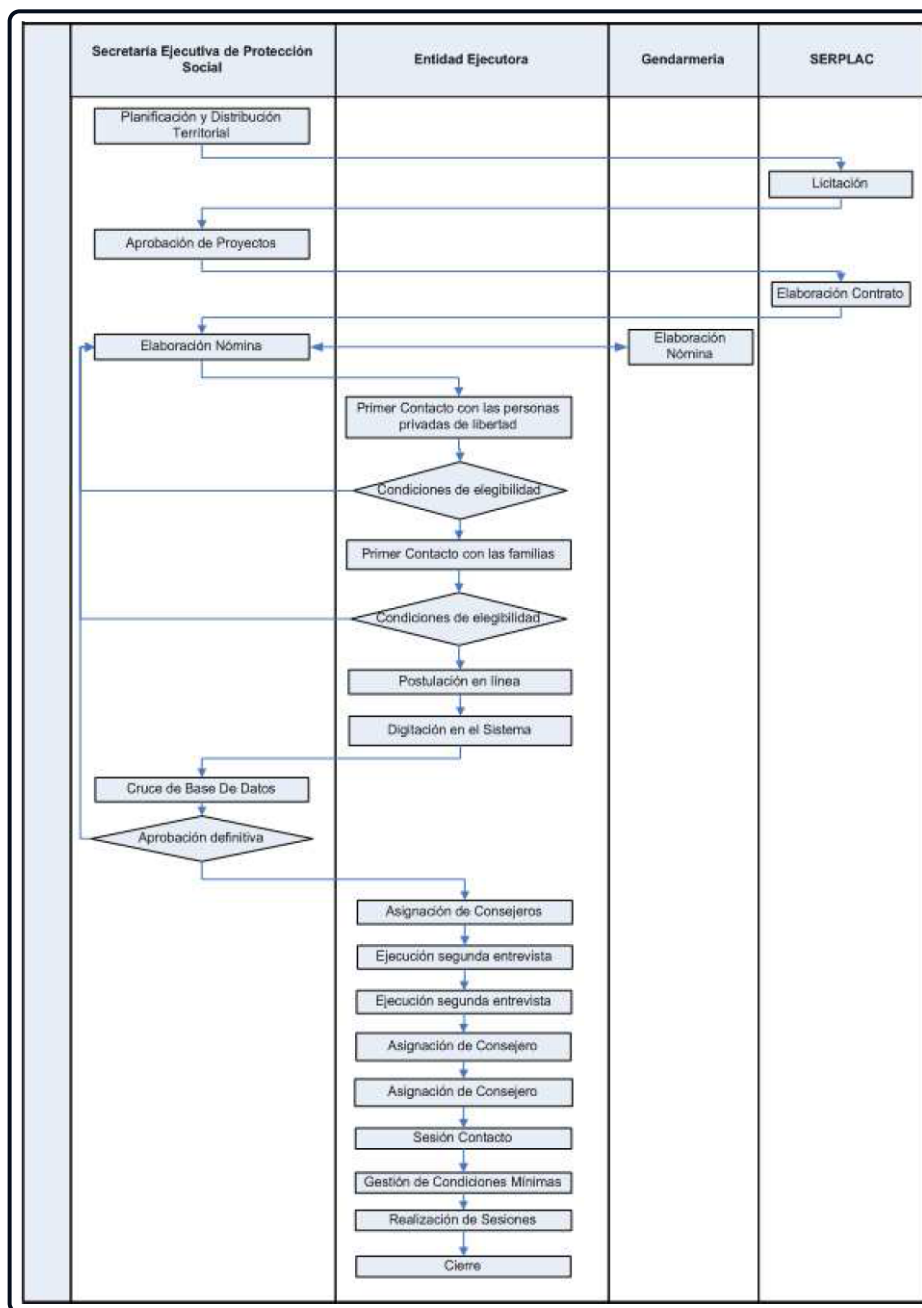


Figure 1: Diagrama del Proceso de Intervención del Programa Abriendo Caminos.

Fuente: Dirección de Presupuestos (2011), pág.21.

3.2 Componentes fundamentales del programa

Esta intervención, tiene asociada consigo cuatro componentes (entiéndase estos como productos y/o servicios) que el programa provee a sus beneficiarios, los cuales son:

1. Entrega de servicios de apoyo de carácter psicosocial a padres y/o cuidadores responsables, en pos de la mejora de las habilidades y competencias parentales.

Este servicio, posee dos aspectos fundamentales: El primero se enfoca en trabajar en las condiciones mínimas con padres y/o cuidadores responsables en beneficio de los menores de seis años, y el segundo, orientado a trabajar las condiciones de las familias de modo que todos los NNA se beneficien de las mismas.

El trabajo del “consejero familiar” (miembro encargado de realizar apoyo psicosocial a las familias), se extiende por un mínimo de 48 sesiones de trabajo, las cuales están centradas en un principio en generar un diagnóstico comprensivo de las condiciones mínimas de las familias y del desarrollo de habilidades parentales para generar líneas de trabajos, en base a las cuales se implementan sesiones de consejería.

Algunas de las competencias que esta labor busca desarrollar son: apego, pauta de crianza y buen trato, empatía, etc.

Cabe señalar que para el éxito de este tipo de intervenciones “la construcción del vínculo es fundamental para generar las condiciones que permitan el cambio a través del cumplimiento de objetivos que respeten los intereses de las familias y de quienes las derivan a la intervención” (Calderón 2015, 35).

2. Entrega de servicios de tutorías para NNA entre los 7 y 19 años para que puedan generar habilidades sociales que les permitan un adecuado desarrollo humano y social, en post de generar habilidades y competencias que fortalezcan su bienestar personal, de modo que se puedan prevenir ser víctimas de situaciones de vulneración de derechos, cometer conductas delictuales y puedan insertarse normalmente dentro del sistema educativo escolar.

Este componente, se basa principalmente en un sistema de tutorías de acompañamiento especializado en el NNA, para verificar su permanencia en el colegio, facilitar su acceso a sistema de reparación de sus derechos, y apoyarlos en aspectos de carácter socioeducativos, como motivarlos con los estudios y orientarlos académica y vocacionalmente.

Este proceso, se desarrolla a lo largo de 52 sesiones al año por cada niño, las cuales se basan además del conocimiento experto del tutor en el manual “Manos a la Obra” diseñado por el Ministerio de Desarrollo Social, el cual se enfoca en la comprensión de fenómenos tales como: etapas del ciclo de la vida, riesgos y/o factores de vulnerabilidad de la población menor de edad dentro del contexto de desarrollo general y específico, métodos para afianzar factores de protección ante riesgos del entorno, acciones de promoción de resiliencia para los NNA, etc.

Cabe mencionar, que esta lógica de tutorías se ha implementado en distintos tipos de programas que a nivel internacional tratan la temática en cuestión o atienden a menores en situaciones similares, ya que se “ha descrito la tutoría como una intervención del desarrollo que puede mejorar las habilidades de desarrollo de los niños y, en particular, su capacidad de apego y relaciones con los demás” (Johnston 2012, 98).

3. Ayudar a las familias a integrarse a las redes públicas, con la finalidad de que estas en caso de ser necesario puedan satisfacer sus necesidades, en base a la oferta programática presentada por las distintas instituciones.

Este servicio, se concretiza a partir del establecimiento de acciones de contacto entre las redes públicas (las cuales se encuentran informadas respecto al sentido del programa) y los encargados de este. Dicha acción se materializa a través de la SERPLAC la cual contacta a las instituciones públicas y las invita a formar parte de la iniciativa. Posteriormente los gestores de las entidades ejecutoras (las cuales hacen labores de coordinadores a nivel regional del programa) realizan las acciones necesarias para acercar las demandas de las familias a las instituciones públicas. Cabe señalar que estos actores enseñan a través de distintas instancias a las familias, a cómo acceder a los diversos servicios públicos que éstas necesiten.

Al igual que el componente anterior, este tipo de conexiones de los beneficiarios con redes públicas, se justifica en la evidencia internacional y en especial en las opiniones vertidas por diferentes actores participantes del mismo, por ejemplo en algunos estudios se señala que “los tutores, enfatizaron la importancia de los servicios de apoyo e hizo hincapié en la necesidad de ser conscientes de todo lo que está disponible para ellos” (Merenstein et al. 2011, 171).

4. Entrega de servicios especializados para las familias participantes del programa.

Cabe mencionar, que las familias cuentan con servicios especializados en materia de salud mental, justicia, educación, etc. Los cuales les permiten reparar situaciones complejas y problemáticas para el desarrollo tanto a nivel familiar como de los NNA. Esta oferta de servicios especializados se determina en base a: las líneas de trabajo y las condiciones mínimas asociadas a ellas y las necesidades detectadas en los NNA y sus familias.

Durante el periodo examinado hasta 2016, el Programa “Abriendo Caminos” se desarrollaba a lo largo de todo el territorio nacional, había atendido aproximadamente a unos 17 mil NNA con adultos significativos presos y había sido una pauta a nivel regional, sobre países con políticas de protección a la infancia en esta materia.

4 Conclusiones

Como se ha podido apreciar en los apartados precedentes, durante el periodo de estudio no existía una única manera por parte de los estados de afrontar las problemáticas asociadas al fenómeno de la situación de los hijos de personas privadas de libertad, es más se puede apreciar que existían diferentes tipos de políticas con enfoques radicalmente opuestos en algunos casos sobre cómo gestionar esta situación.

Si hacemos un comparativo a nivel general podemos ver que principalmente las políticas en América Latina sobre las materias están vinculadas en general a la reducción de riesgos asociados a la situación de vulnerabilidad en la que quedan los menores con padres encarcelados y sus respectivos cuidadores, específicamente en la prevención de elementos relacionados con el consumo de alcohol y drogas, la inserción en el mundo delictual, el trabajo infantil y/o la deserción del sistema escolar, tal como se reflejan fundamentalmente en el cariz de las políticas implementadas en países como Chile y Ecuador.

Sin embargo, llama poderosamente la atención que, si bien estas políticas combaten estos flagelos, no se hacen cargo por otra parte de uno de los elementos que puede ser factor relevante para la ocurrencia de los mismos, que es la insuficiencia económica, elemento que ha recogido Brasil a través de sus políticas de transferencias monetarias condicionadas.

Ahora bien, inclusive dentro de la propia realidad de los sistemas de protección de Latinoamérica encontramos algunas diferencias, porque si bien en muchos países por ejemplo este tipo de políticas son casi inexistentes, tenemos otros que si bien es cierto que no han establecido un sistema integral de protección a los menores en esta condición, si han enfocado sus esfuerzos en mantener y reforzar los vínculos parentales entre las PPL y los NNA con los cuales tienen un lazo consanguíneo, como son las acciones realizadas en Uruguay, que responden a otros tipos de modelo de desarrollo en la política que han sido implementado principalmente en países de Norteamérica y Europa.

En este sentido, es menester destacar el caso de Canadá y su política de establecimiento de vínculos entre los reclusos y sus hijos, basado en programas de convivencia hasta los 12 años o también a nivel Europeo mediante los casos de Dinamarca y Noruega, en los cuales no solamente se establece una política de Estado en que los menores tienen el pleno derecho a seguir manteniendo un contacto estrecho con sus progenitores, sino que a su vez lo anterior va acompañado en la práctica por una conducta de los funcionarios de los recintos penitenciarios, en los cuales estos deben ser facilitadores y proveer la atención necesaria para fomentar este vínculo, siendo garantes y promotores de la implementación de esta política pública en el día a día.

En síntesis, durante el periodo analizado existían distintas visiones sobre esta temática en la materia y correspondía a los Estados poder adoptar enfoques holísticos retroalimentándose de la experiencia de sus pares en esta materia, para la solución de las causas de un problema con múltiples orígenes y que requiere no solo una línea de desarrollo de política pública enfocada en una materia específica tal como lo han realizado algunos gobiernos de países nombrados con anterioridad en el presente texto, como por ejemplo el caso de Chile donde si bien existió una política de atención al menor y su familia, no se consideraba el apoyo en factores socioeconómicos, y esta no integraba la colaboración con Gendarmería de Chile para garantizar las condiciones en las visitas para una armónico vínculo entre padres e hijos y es limitada en el tiempo, sin considerar el seguimiento posterior a la intervención.

Solo a través de la consideración de políticas integrales en la materia, en que los diferentes actores pudieran dialogar y adoptando las buenas prácticas de otras latitudes del mundo, se podrían generar programas efectivos para que estos NNA no sean víctimas invisibles del sistema penitenciario.

DECLARACIONES Y NOTAS COMPLEMENTARIAS

Conflictos de interés:

El autor declara no tener conflictos de interés.

Financiación:

El autor declara que el estudio no recibió financiación

Agradecimientos:

El autor no declara agradecimientos

Contribución de los autores:

Conceptualización, Metodología, Análisis formal, Investigación, Curaduría de datos, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición, Visualización y Supervisión: Diego Durán.

Disponibilidad de datos:

La información analizada es de carácter público y se encuentra disponible en las fuentes citadas en la bibliografía.

References

- Bloom, B., and S. Phillips. 1998. "In whose best interest? The impact of changing public policy on relatives caring for children with incarcerated parents." *Child Welfare Review*, 531–541.
- Calderón, D. 2015. "Estrategias de intervención para suscitar competencias parentales en las familias de origen de niños y niñas vulnerados en sus derechos. Memoria para optar al título de Psicóloga," Universidad de Chile.
- Comisionado de Escocia para la niñez y la juventud. 2012. *Convictos colaterales: niños y niñas de progenitores presos. Recomendaciones y buenas prácticas del comité de Naciones Unidas sobre los derechos de la niñez, en el Día de Debate General 2011*.
- Consejo de Criminalidad y Delincuencia. 1993. *¿Por qué castigar a los niños?*
- Garibotto, G., J. Techera, and A. Urreta. 2012. "Los hijos de los presos: Vínculo afectivo entre padres privados de libertad y sus hijos. Avances de un estudio exploratorio." *Ciencias Psicológicas*, 57–74.
- Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA). 1998. *Plan Nacional de atención integral a niños, niñas y adolescentes, hijos de privados de libertad*. Quito: ILANUD.
- Johnson, Elizabeth, and Jane Waldfogel. 2002. "Parental Incarceration: Recent Trends and Implications for Child Welfare." *Social Service Review*, 460–479.
- Johnson-Peterkin, Y. 2003. *Children of Incarcerated Parents*. Nueva York: National Resource Center for foster care & permanency planning.
- Johnston, D. 2012. "Services for Children of Incarcerated Parents." *Family Court Review*, 91–105. <https://doi.org/10.1111/j.1744-1617.2011.01431.x>.
- Merenstein, B., B. Tyson, B. Tilles, A. Keays, and L. Ruffolo. 2011. "Programs for Children with Incarcerated Parents." *The Journal of Correctional Education* 62.
- Ministerio de Desarrollo Social. 2010. *Sistematización programa Abriendo Caminos*. Santiago.
- Ortuño, M., M. Rivera, and I. De Los Ríos-Carmenado. 2016. "Private–Public Partnership as a Tool to Promote Entrepreneurship for Sustainable Development: WWP Torrearte Experience." *MPDI Journal*, 2–19.

- Rosenberg, J. 2008. *La niñez también necesita de su papá: hijos e hijas de padres encarcelados*. Ginebra: Publicaciones Sobre los Refugiados y los Derechos Humanos, Quaker United Nations Office.
- Saavedra, E., P. Lappado, M. Bango, and F. Mello. 2013. *¿Invisibles hasta cuando? Una primera aproximación a la vida y derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos encarcelados en América Latina y el Caribe*. Buenos Aires: Church World Service América Latina y el Caribe.
- Scharff Smith, P. 2015. "Children of Imprisoned Parents in Scandinavia: Their Problems, Treatment, and the Role of Scandinavian Penal Culture." *Law in Context* 32:147–168.
- Simmons, C. 2000. *Children of incarcerated parents*. California Research Bureau.